

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3762/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางเพลินพิศ ศรีสายพร

จำเลย

นางเพลินพิศ ศรีสายพร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 234, มาตรา 240

ความว่า คดีนี้จำเลยได้ยื่นฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลฎีกาให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ที่จำนองถ้าไม่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยก็ให้จำเลยหาหลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ต่อมาจำเลยได้ยื่นคำร้องขอเสนอหลักประกันคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่โจทก์รับจำนองไว้ในคดีนี้เพื่อให้ศาลชั้นต้นพิจารณาประกอบ การตีราคาหลักทรัพย์ศาลชั้นต้นพิจารณาว่าทนายโจทก์แถลงคัดค้านอ้างว่าทรัพย์สินจำนองมีมูลค่าไม่พอแก่การบังคับคดี และ ทนายจำเลยไม่สามารถนำหลักฐานแสดงราคาทรัพย์สินที่จำนองมาให้ ศาลตีราคาหลักประกัน ถือว่าทนายจำเลยไม่สามารถแสดงหลักฐานที่แน่นอนได้ อันเป็นการไม่สามารถหาหลักประกันได้เพียงพอ ให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลย จำเลยเห็นว่า ศาลชั้นต้นยังไม่ได้ทำการตีราคาหลัก ทรัพย์สินที่จำนองว่าเพียงพอ ชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือไม่และเวลานับตั้งแต่โจทก์ รับจำนอง ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี ราคาที่ดินได้ สูงขึ้น ด้วย ประกอบกับการที่จำเลยได้เสนอหลักประกัน คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์ รับจำนองไว้ในคดีนี้ให้ ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ถือว่าจำเลยได้แสดงหลักประกัน ที่แน่นอนต่อศาลแล้ว โปรดมีคำสั่งให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ จำนองใหม่ หาก

ไม่เพียงพอชำระหนี้โจทก์ก็ให้จำเลยหา หลักประกันมาเพิ่มให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น เห็นสมควรด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,370,945.19 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ไปจนกว่า จำเลยจะชำระเสร็จ หากจำเลยไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 30579 และ 30580 ตำบลแสนสุข (หนองมน) อำเภอเมืองชลบุรี (บางพระ) จังหวัดชลบุรี พร้อม สิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้แก่โจทก์หากได้เงินไม่พอชำระหนี้ ให้ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลยขายทอดตลาดชำระหนี้ แก่โจทก์จนครบ

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ(อันดับ 132,131)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องว่า ให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ที่ จำนอง ถ้าไม่พอชำระ หนี้ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วย ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินตาม คำพิพากษาดังกล่าว นับจากวันฟ้องมีกำหนด 7 ปี ก็ให้จำเลยหาหลักประกัน มาเพิ่ม ให้เพียงพอภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควร ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่าง ฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง (อันดับ 144)

จำเลยยื่นคำร้องขอเสนอหลักทรัพย์ที่โจทก์รับจำนองไว้ในคดีนี้ให้ศาลชั้นต้น พิจารณาตีราคาโดยอ้างว่าราคาที่ดินสูงขึ้นเพียงพอที่โจทก์จะบังคับชำระหนี้ตามคำ พินิจฉัยได้ทนายโจทก์แถลงคัดค้านอ้างว่าทรัพย์จำนองมีมูลค่าไม่พอแก่การบังคับ คดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ทนายจำเลยไม่สามารถแสดงหลักฐานหลักประกันที่แน่นอน ได้ อันเป็นการไม่สามารถหาหลักประกันให้เพียงพอได้ ให้ยกคำร้องขอทุเลาการ บังคับ(อันดับ 149,150)

จำเลยยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว (อันดับ 152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นได้พิจารณาตีราคาหลักทรัพย์ที่จำนองไว้ แล้วการพิจารณาตีราคาหลักทรัพย์จำนองในชั้นฎีกาศาลชั้นต้นจึงน่าจะถือราคาที่ดีไว้ ดังกล่าวเทียบเคียงประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ ได้ ศาลชั้นต้นยกคำร้องขอทุเลาการ บังคับโดยที่ยังมิได้ตีราคาหลักทรัพย์จำนอง ให้แน่ชัดลงไปเสียก่อนว่าพอหรือไม่พอ ขำระหนี้นั้นเป็นการไม่ชอบ จึงให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ที่จำนองใหม่

พิเคราะห์แล้ว ในชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นได้พิจารณาตีราคาหลักทรัพย์ที่จำนองไว้ แล้วการพิจารณาตีราคาหลักทรัพย์จำนองในชั้นฎีกาศาลชั้นต้นจึงน่าจะถือราคาที่ดีไว้ ดังกล่าวเทียบเคียงประกอบกับหลักฐานอื่น ๆ ได้ ศาลชั้นต้นยกคำร้องขอทุเลาการ บังคับโดยที่ยังมิได้ตีราคาหลักทรัพย์จำนอง ให้แน่ชัดลงไปเสียก่อนว่าพอหรือไม่พอ ขำระหนี้นั้นเป็นการไม่ชอบ จึงให้ศาลชั้นต้นตีราคาหลักทรัพย์ที่จำนองใหม่

(ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชวลิต พรายภู)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น